

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7258/2537

นาง อ่อน สี ชู กลิ่น กับพวก
นาย วัน ดี ชู กลิ่น

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148

คดีก่อนโจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีกรรมสิทธิ์ร่วมกับจำเลยในที่ดินพิพาทซึ่งได้แบ่งแยกการครอบครองเป็นส่วนสัดแล้ว จำเลยบุกรุกเข้าไปในที่ดินส่วนที่โจทก์ครอบครอง ขอให้ห้ามจำเลยกระทำการใด ๆ บนที่ดินของโจทก์ จำเลยให้การว่า การจดทะเบียนให้ที่พิพาทซึ่งค.และจำเลยมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่างค. กับโจทก์ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและว่าไม่เคยมีการแบ่งแยกการครอบครอง จึงมีประเด็นข้อพิพาทว่า การจดทะเบียนให้ระหว่าง ค. กับโจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และได้มีการแบ่งแยกการครอบครองเป็นส่วนสัดหรือไม่ ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้แบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมที่พิพาทจากจำเลย ประเด็นข้อพิพาทจึงมีว่า โจทก์มีสิทธิฟ้องขอแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมหรือไม่ประเด็นแห่งคดีทั้งสองจึงต่างกัน เหตุที่นำมาวินิจฉัยคนละเหตุจึงไม่เป็นฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148

โจทก์ฟ้องว่า เดิมจำเลยและนางคุณ ชูกลิ่น มีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินโฉนดเลขที่ 10840 เนื้อที่ 25 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวาจำเลย และนางคุณได้แบ่งแยกการครอบครองเป็นสัดส่วน โดยนางคุณครอบครองทางด้านทิศเหนือครึ่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 5

เมษายน 2533 นางคุณได้จดทะเบียนยกที่ดินส่วนของตนให้แก่โจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินส่วนที่นางคุณยกให้ตลอดมา เมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2534 โจทก์ทั้งสองขอให้จำเลยไปจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินดังกล่าว แต่จำเลยไม่ยอม ขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสองครึ่งหนึ่งในส่วนทางด้านทิศเหนือตามแผนที่ท้ายฟ้องหมายเลข 1 หากจำเลยไม่ไปให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา และหากไม่สามารถตกลงแบ่งแยกกันได้ ให้นำที่ดินออกขายทอดตลาด นำเงินมาแบ่งให้โจทก์ทั้งสองครึ่งหนึ่ง

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสองเคยฟ้องจำเลยเป็นคดีแพ่งฐานละเมิดตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 726/2534 คดีถึงที่สุดแล้ว โจทก์ฟ้องคดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ำ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์ทั้งสองและจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมที่ดินโฉนดเลขที่ 10840 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ให้โจทก์และจำเลยไปดำเนินการจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวเป็นของโจทก์ทั้งสองและจำเลยฝ่ายละครึ่งหนึ่ง หากไม่สามารถตกลงแบ่งกันได้ให้นำที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกันตามส่วน คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องคดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 726/2534 ของศาลชั้นต้นนั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีก่อนโจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับจำเลยในที่พิพาท ซึ่งได้แบ่งแยกการครอบครองเป็นส่วนสัดส่วนแล้วจำเลยบุกรุกเข้าไปในที่ดินส่วนที่โจทก์ทั้งสองครอบครอง ขอให้ห้ามจำเลยกระทำการใด ๆ บนที่ดินของโจทก์ทั้งสอง จำเลยให้การว่าการจดทะเบียนให้ระหว่างนางคุณกับโจทก์ทั้งสองไม่ชอบด้วยกฎหมายและว่าไม่เคยมีการแบ่งแยกการ

ครอบครองจึงมีประเด็นข้อพิพาทว่าการจดทะเบียนให้ระหว่างนางคุณกับโจทก์ทั้งสองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และได้มีการแบ่งแยกการครอบครองเป็นส่วนสัดหรือไม่ ส่วนคดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้แบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมที่พิพาทของจำเลยประเด็นข้อพิพาทจึงมีว่า โจทก์ทั้งสองมีสิทธิฟ้องขอแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมหรือไม่ ประเด็นแห่งคดีทั้งสองจึงต่างกัน เหตุที่นำมาวินิจฉัยคนละเหตุจึงไม่เป็นฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ดังที่จำเลยฎีกา"

พิพากษายืน

(ชัยวัฒน์ ดุลยปฏิณ-ก้าน อันนันทน์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>